Institut de Cancérologie de l'Ouest

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS

Entre :

- Le Directeur Général de l'Institut Cancérologie de l'Ouest, Monsieur le Professeur F.R BATAILLE

Et

- Les Délégués syndicaux centraux, Monsieur Didier LANOE, pour la CGT-FO, Madame Isabelle FOUILLET, pour Sud Santé-Sociaux, Madame Elizabeth JAUNASSE pour la CGT et Monsieur Loïc CAMPION pour la CFE - CGC,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l'accord

Le code du travail prévoit pour des situations particulières la possibilité de réaliser un don de jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'établissement. Le présent accord a pour objet d'apporter un élément complémentaire à ce qui est prévu par le code du travail.

Article 2 : Personnel concerné

- Tous les personnels de l'ICO

Article 3 : Modalités de mise en œuvre

Le code du travail prévoit :

Art. L. 1225-65-1 *(L. n° 2014-459 du 9 mai 2014)* Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne*[-]*temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le don concerne les jours de repos non pris c'est-à-dire congés payés (au-delà de 20 jours ouvrés), jours de R35/RE35 (ou RTT pour les personnels en forfait jour) et jours de récupérations non pris.

Le code prévoit le don au bénéfice d'un salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Le présent accord a pour but de permettre cette possibilité de dons jusqu'aux 26 ans de l'enfant selon les conditions prévues par le code du travail (article L. 1225-65-2).

Mise en œuvre dans l'établissement

Les salariés qui souhaitent faire un don doivent formuler par écrit auprès de la direction des ressources humaines leur souhait de faire un don de jours en précisant le nombre et s'il s'agit de congés, de R35/RE35/RTT ou récupérations (via un formulaire joint au présent accord).

Les jours seront transmis au salarié bénéficiaire au fur et à mesure de l'arrivée des dons. Si le nombre de jours donnés s'avérait être supérieur au nombre de jours nécessaires au salarié bénéficiaire, il y aura alors retour des jours aux salariés donateurs (à partir du dernier donateur).

Si le bénéficiaire quitte l'entreprise et n'a pas utilisé la totalité des jours donnés, il perd le bénéfice des jours non pris.

A chaque situation rencontrée, le CCE sera informé du bilan.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

4.1. Entrée en vigueur et durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain suivant l'épuisement du délai légal d'opposition

4.2. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le 3 mois à partir de la réception de la lettre de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l'accord initial.

Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou règlementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier.

4.3. Dénonciation

CJ IF

La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Selon les dispositions légales, l'accord sera déposé :

En 2 exemplaires dont 1 en format électronique auprès de la DIRECCTE du Maine et Loire.
En 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, un exemplaire de l'accord sera remis à chaque partie signataire et un exemplaire sera transmis au Comité d'Entreprise. Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci.

Fait à Angers, le 9 janvier 2015

Le Directeur Général de l'ICO

Le Délégué Syndical CGT-F.O

La Déléguée Syndicale C.G.T

Le Délégué Syndical CFE-CGC

La Déléguée Syndicale Sud Santé Sociaux

Institut de
Cancérologie
de l'Ouest

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS

FORMULAIRE POUR FAIRE UN DON

N° de matricule :
Nom et Prénom du salarié :

Je souhaite faire un don de jours non pris

Congés payés (au-delà de 20 jours ouvrés) :	---------- jours
RTT/RE35/R35 :	---------- jours
Récupérations :	---------- jours

Au profit de

Nantes/Angers, le

Signature du salarié